

1513367-46.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VIVIAN MARIA DE FARIAS QUEIROZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

VIVIAN MARIA DE FARIAS QUEIROZ, qualificada nos autos, foi denunciada pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 porque no dia 06 de junho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1513367-46.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513367-46.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VIVIAN MARIA DE FARIAS QUEIROZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

VIVIAN MARIA DE FARIAS QUEIROZ, qualificada nos autos, foi denunciada pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 porque no dia 06 de junho de 2022, por volta das 10 horas, na Rua Marechal Odylio Denys, altura do nº 126, Santana, neste município de São Paulo, tinha consigo, para o consumo de terceiros e sem autorização legal, 38 porções de cocaína e 12 porções de maconha, tratando-se de substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. Não obstante, a denúncia foi recebida.

O laudo de exame químico-toxicológico está às fls. 115/117.

Nesta audiência, foram ouvidas duas testemunhas, a ré foi interrogada e as partes apresentaram as suas alegações finais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente, já que, ao cabo da instrução processual, restou demonstrado que a ré praticou o delito que lhe foi atribuído na denúncia.

Com efeito, a própria acusada, interrogada nesta data, confessou a prática do delito de tráfico em questão.

E a confissão da acusada encontra respaldo nos depoimentos prestados, também na presente audiência, pelos policiais militares Antonio Carlos dos Santos Junior e Lucas Bosquette Gonzalez, que confirmaram que surpreenderam a ré com os entorpecentes indicados na denúncia, em local já conhecido como ponto de venda de drogas, tendo ela prontamente admitido que estava realizando o tráfico ali.

Por fim, tem-se que o laudo de exame químico toxicológico de fls. 115/117 indicou não apenas a quantidade das substâncias entorpecentes encontradas com a ré, mas também a sua potencialidade lesiva, a corroborar a materialidade delitiva.

Impõe-se, nesses termos, a condenação da ré.

Passo à dosimetria das penas.

Nos moldes dados pelo artigo 42 da Lei no 11.343/06, fixo as penas-base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa, por não verificar a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré.

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas e não é possível a aplicação de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea em juízo, considerando o disposto na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há causas de aumento de pena a serem aplicadas.

Por outro aspecto, reputo preenchidos os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06: a ré é primário e não ostenta antecedentes criminais e não está demonstrado nos autos que ela integre organização criminosa ou que se dedique, habitualmente, a práticas criminosas. Outrossim, não era vultosa a quantidade de drogas que havia com a acusada, embora de diferentes tipos. No cotejo dessas circunstâncias, reduzo as penas da ré de três quintos, obtendo as penas finais de 02 (dois) anos de reclusão e de 200 (duzentos) dias-multa.

Diante da imposição contida na decisão proferida no julgamento do habeas corpus de nº 596.603-SP, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e substituo esta pena por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, também pelo período de 02 (dois) anos, e por uma pena de multa, no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa, sem prejuízo do pagamento da pena de multa anteriormente estipulada.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO a ré VIVIAN MARIA DE FARIAS QUEIROZ, qualificada nos autos, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e de 200 (duzentos) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06. Substituo a pena privativa e liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, também pelo período de 02 (dois) anos, e por uma pena de multa, no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa, sem prejuízo do pagamento da pena de multa anteriormente estipulada.

Em virtude da presente decisão, e considerando-se, novamente, a determinação contida no referido habeas corpus de nº 596.603-SP, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações.

Por fim, autorizo a imediata destruição dos entorpecentes apreendidos e decreto o perdimento dos valores apreendidos, que deverão ser revertidos ao FUNAD.

Custas na forma da lei, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Registre-se.

São Paulo, 15 de setembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA